P U T U S A N
Nomor 1041/Pid.Sus/2024/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Kana Alias Ane;**
2. Tempat lahir : Tanjung Balai;
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun / 11 Maret 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Karya Sehati Gang H No.31, Kelurahan Polonia, Kecamatan Medan Polonia, Kota Medan;
7. Agama : Budha;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 21 April 2024 sampai dengan tanggal 24 April 2024;

Perpanjangan Penangkapan sejak tanggal 24 April 2024 sampai dengan tanggal 27 April 2024;

Terdakwa Kana Alias Ane ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 April 2024 sampai dengan tanggal 16 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh PU sejak tanggal 17 Mei 2024 sampai dengan tanggal 25 Juni 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan tanggal 13 Juli 2024;
4. Hakim PN sejak tanggal 8 Juli 2024 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2024;
5. Hakim PN Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu : AT.Yudhistira Pelawi,S.H., Fahmi Anjuha Tama Manurung, S.H., Syarifahta Sembiring, S.H., Asri Chania, S.H., M.H., dan Indri Kamalia Ramadhan, S.H., Advokat- Advokat dan Paralegal pada “Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Adil Bersama Yudhistira”, yang berkantor di Jalan Harmonika No.22 Padang Bulan, Kelurahan Titi Rante, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan, berdasarkan Penetapan Nomor : 1041/Pid.Sus/2024/PN Mdn, tertanggal 6 Agustus 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 1041/Pid.Sus/2024/PN Mdn tanggal 8 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1041/Pid.Sus/2024/PN Mdn tanggal 8 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa KANA Alias ANE terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja”, sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Dakwaan Primiar).
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa KANA Alias ANE dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (Enam) bulan penjara.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
   - 6 (enam) Amp paket Narkotika jenis Ganja Kering (TetrahydroCannabinol) yang dibungkus kertas warna Cokelat dengan berat bersih 5,87 (lima koma delapan tujuh) gram.
   - 8 (delapan) Amp paket Narkotika jenis Ganja Kering (TetrahydroCannabinol) yang dibungkus kertas warna Cokelat dengan berat bersih 11,35 (sebelas koma tiga lima) gram.

   Dirampas untuk dimusnahkan.
   - Uang tunai sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
   - Uang tunai sebesar Rp.40.000 (empat puluh ribu rupiah).

   Dirampas untuk negara.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Nota Pembelaan (Pledoi) Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak mengulanginya lagi dan mohon terhadap Terdakwa dijatuhi hukuman yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar Tanggapan lisan dari Penuntut Umum atas Nota Pembelaan (Pledoi) Penasihat Hukum Terdakwa tersebut dengan menyatakan tetap pada Surat Tuntutan semula;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Setelah mendengar Jawaban lisan dari Penasihat Hukum Terdakwa dengan menyatakan tetap pada Nota Pembelaan (Pledoi) yang telah diajukannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair :

Bahwa ia Terdakwa KANA Alias ANE bersama dengan saksi ANTO MANURUNG Alias MANURUNG pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 sekira pukul 21.00 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April tahun 2024 bertempat di Jalan Polonia Gang Batu I Kelurahan Polonia Kecamatan Medan Polonia Kota Medan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, “Melawan hukum, menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja“ yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 sekira pukul 21.00 wib, saksi SURANTA TARIGAN bersama dengan saksi JEFRI TARIGAN dan saksi M. ZUL RITONGA (Masing-masing anggota kepolisian dari Polsek Medan Baru) mendapatkan informasi bahwa di Jalan Polonia Gang Batu Kelurahan Polonia Kecamatan Medan Polonia Kota Medan kemudian saksi bersama dengan anggota saksi langsung menuju ke TKP tersebut dan setelah sampai ditempat tersebut para saksi melihat Terdakwa KANA Alias ANE bersama dengan saksi ANTO MANURUNG Alias MANURUNG sedang duduk didepan rumah kosong dengan gerak-gerik mencurigakan kemudian para saksi melakukan penangkapan terhadap KANA Alias ANE bersama dengan saksi ANTO MANURUNG Alias MANURUNG lalu para saksi melakukan penggeledahan ditemukan 8 (delapan) amp paket narkotika jenis ganjan kerng yang dibungkus kertas warna cokelat dan uang tunai sebesar Rp.40.000 (empat puluh ribu rupiah) dari tangan saksi ANTO MANURUNG Alias MANURUNG sedangkan 6 (enam) amp paket narkotika jenis ganja kering yang dibungkus kertas warna cokelat dan uang tunai sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) dari tangan Terdakwa KANA Alias ANE kemudian para melakukan introgasi terhadap KANA Alias ANE dan KANA Alias ANE mengakui bahwa narkotika jenis ganja tersebut adalah milik Terdakwa KANA Alias ANE yang diperoleh dari HARUN pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 sekira pukul 20.00 wi di Jalan Polonia Gang Batu sebanyak 7 (tujuh)amp narkotika jenis ganja kemudian Terdakwa KANA Alias ANE menjualkan kembali narkotika jenis ganja kepaa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

saksi ANTO MANURUNG Alias MANURUNG dan Terdakwa KANA Alias ANE mendapatkan keuntungan dari narkotika jenis ganja sebesar Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa berserta barang bukti dibawa ke Polsek Medan Baru Guna Proses secara hukum.

Bahwa benar sesuai Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti No Lab : 2109 / NNF / 2024 tanggal 08 Mei 2024 oleh DEBORA M. HUTAGAOL Nrp 74110890 dan R.FANI MIRANDA, S.T Nrp.92020450 masing-masing selaku pemeriksa yang diketahui oleh Dr. UNGKAP SIAHAAN, S.Si.,N.Si kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan telah melakukan analisis laboratorium terhadap barang bukti A. 6 (enam) Bungkus kertas berwarna cokelat berisi daun dan biji kering dengan netto 5,87 (lima koma delapan puluh tujuh) gram, B. 8 (delapan) Bungkus kertas berwarna cokelat berisi daun dan biji kering dengan netto 11,35 (sebelas koma tiga puluh lima) gramm milik Tersangka KANA Alias ANE dan ANTO MANURUNG Alias MANURUNG adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesa No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidair :

Bahwa ia Terdakwa KANA Alias ANE bersama dengan saksi ANTO MANURUNG Alias MANURUNG pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 sekira pukul 21.00 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April tahun 2024 bertempat di Jalan Polonia Gang Batu I Kelurahan Polonia Kecamatan Medan Polonia Kota Medan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, “Permufakatan Jahat tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja“ yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 sekira pukul 21.00 wib, saksi SURANTA TARIGAN bersama dengan saksi JEFRI TARIGAN dan saksi M. ZUL RITONGA (Masing-masing anggota kepolisian dari Polsek Medan Baru) mendapatkan informasi bahwa di Jalan Polonia Gang Batu Kelurahan Polonia Kecamatan Medan Polonia Kota Medan kemudian saksi bersama dengan anggota saksi langsung menuju ke TKP tersebut dan setelah sampai ditempat tersebut para saksi melihat Terdakwa KANA Alias ANE

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

bersama dengan saksi ANTO MANURUNG Alias MANURUNG sedang duduk didepan rumah kosong dengan gerak-gerik mencurigakan kemudian para saksi melakukan penangkapan terhadap KANA Alias ANE bersama dengan saksi ANTO MANURUNG Alias MANURUNG lalu para saksi melakukan penggeledahan ditemukan 8 (delapan) amp paket narkotika jenis ganjan kerng yang dibungkus kertas warna cokelat dan uang tunai sebesar Rp.40.000 (empat puluh ribu rupiah) dari tangan saksi ANTO MANURUNG Alias MANURUNG sedangkan 6 (enam) amp paket narkotika jenis ganja kering yang dibungkus kertas warna cokelat dan uang tunai sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) dari tangan Terdakwa KANA Alias ANE kemudian para melakukan introgasi terhadap KANA Alias ANE dan KANA Alias ANE mengakui bahwa narkotika jenis ganja tersebut adalah milik Terdakwa KANA Alias ANE yang diperoleh dari HARUN pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 sekira pukul 20.00 wi di Jalan Polonia Gang Batu sebanyak 7 (tujuh)amp narkotika jenis ganja kemudian Terdakwa KANA Alias ANE menjualkan kembali narkotika jenis ganja kepaa saksi ANTO MANURUNG Alias MANURUNG dan Terdakwa KANA Alias ANE mendapatkan keuntungan dari narkotika jenis ganja sebesar Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa berserta barang bukti dibawa ke Polsek Medan Baru Guna Proses secara hukum.

Bahwa benar sesuai Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti No Lab : 2109 / NNF / 2024 tanggal 08 Mei 2024 oleh DEBORA M. HUTAGAOL Nrp 74110890 dan R.FANI MIRANDA, S.T Nrp.92020450 masing-masing selaku pemeriksa yang diketahui oleh Dr. UNGKAP SIAHAAN, S.Si.,N.Si kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan telah melakukan analisis laboratorium terhadap barang bukti A. 6 (enam) Bungkus kertas berwarna cokelat berisi daun dan biji kering dengan netto 5,87 (lima koma delapan puluh tujuh) gram, B. 8 (delapan) Bungkus kertas berwarna cokelat berisi daun dan biji kering dengan netto 11,35 (sebelas koma tiga puluh lima) gramm milik Tersangka KANA Alias ANE dan ANTO MANURUNG Alias MANURUNG adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesa No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak ada mengajukan keberatan.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Jefri Tarigan, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang telah diberikannya dihadapan Penyidik sebagaimana selengkapnya terlampir dalam berkas perkara ini;
- Bahwa saksi dan rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu, tanggal 21 April 2024 sekira pukul 21.00 Wib, bertempat di Jalan Polonia Gg. Batu, Kel. Polonia, Kec. Medan Polonia, Kota Medan;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu saksi Jefri Tarigan, saksi Suranta Tarigan, dan saksi M. Zul Ritonga yang merupakan Anggota Polsek Medan Baru;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, petugas kepolisian menemukan barang bukti berupa 6 (enam) Amp paket Narkotika jenis Ganja Kering (TetrahydroCannabinol) yang dibungkus kertas warna Cokelat dengan berat bersih 5,87 (lima koma delapan tujuh) gram, 8 (delapan) Amp paket Narkotika jenis Ganja Kering (TetrahydroCannabinol) yang dibungkus kertas warna Cokelat dengan berat bersih 11,35 (sebelas koma tiga lima) gram, Uang tunai sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), dan Uang tunai sebesar Rp.40.000 (empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memiliki Narkotika jenis ganja tersebut adalah untuk dijual kembali kepada pembeli;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 sekira pukul 21.00 wib, saksi Suranta Tarigan bersama dengan saksi Jefri Tarigan dan saksi M. Zul Ritonga (Masing-masing anggota kepolisian dari Polsek Medan Baru) mendapatkan informasi bahwa di Jalan Polonia Gang Batu Kelurahan Polonia Kecamatan Medan Polonia Kota Medan kemudian saksi bersama dengan anggota saksi langsung menuju ke TKP tersebut dan setelah sampai di rumah tersebut saksi bersama dengan satu tim melihat Kedua Terdakwa sedang duduk didepan rumah kosong dengan gerak-gerik mencurigakan kemudian para saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan para saksi melakukan penggeledahan ditemukan 8 (delapan) amp paket narkotika jenis ganjan kerng yang dibungkus kertas warna cokelat dari tangan saksi anto manurung alias manurung sedangkan 6 (enam) amp paket narkotika jenis ganja kering yang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dibungkus kertas warna cokelat dari tangan Terdakwa Kana Alias Ane kemudian para saksi melakukan introgasi terhadap Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa Kana Alias Ane sedang menunggu pembeli narkotika jenis daun ganja pada saat itu Terdakwa Kana Alias Ane bertemu dengan Haruna dan Haruna menitipkan 7 (tujuh) Amp daun ganja kering untuk dijual kepada pembeli sebanyak 1 (satu) amp seharga Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah) sedangkan saksi Anto Manurung Alias Manurung menemui Andi (DPO) dengan tujuan membeli narkotika jenis ganja kering sebanyak 1 (satu) amp besar seharga Rp.70.000 (tujuh puluh ribu rupiah) selanjutnya Kedua Terdakwa dibawa ke Polsek Medan Baru untuk proses penyidikan;

- Bahwa perbuatan Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan dan atau memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika jenis ganja tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Anton Manurung Alias Manurung, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang telah diberikannya dihadapan Penyidik sebagaimana selengkapnya terlampir dalam berkas perkara ini;
- Bahwa saksi ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Minggu, tanggal 21 April 2024 sekira pukul 21.00 Wib, bertempat di Jalan Polonia Gg. Batu, Kel. Polonia, Kec. Medan Polonia, Kota Medan, Terdakwa bersama dengan teman saksi bernama Kana Als Ane ditangkap oleh petugas kepolisian;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap saksi petugas kepolisian menemukan barang bukti berupa 6 (enam) Amp paket Narkotika jenis Ganja Kering (TetrahydroCannabinol) yang dibungkus kertas warna Cokelat dengan berat bersih 5,87 (lima koma delapan tujuh) gram, 8 (delapan) Amp paket Narkotika jenis Ganja Kering (TetrahydroCannabinol) yang dibungkus kertas warna Cokelat dengan berat bersih 11,35 (sebelas koma tiga lima) gram, Uang tunai sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), dan Uang tunai sebesar Rp.40.000 (empat puluh ribu rupiah);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa pemilik 6 (enam) Amp paket Narkotika jenis Ganja Kering yang dibungkus kertas warna coklat dan siap saksi edarkan tersebut adalah milik Terdakwa Kana Als Ane dan sedangkan 8 (delapan) amp paket Narkotika jenis ganja kering yang dibungkus kertas warna coklat tersebut adalah milik saksi;
- Bahwa maksud dan tujuan saksi memiliki Narkotika jenis ganja tersebut adalah untuk dijual kembali kepada pembeli;
- Bahwa cara saksi memperoleh 8 (delapan) amp paket Narkotika jenis ganja kering yang dibungkus kertas warna coklat tersebut saksi beli dari seorang bandar bernama Andi (DPO), kemudian saksi menjual kembali daun ganja kering tersebut kepada pembeli;
- Bahwa saksi membeli Narkotika jenis daun ganja kering tersebut pada hari Kamis, tanggal 11 April 2024, sekitar pukul 19.00 wib di Lapangan Sepak Bola Diski, dan saksi membelinya sebanyak 50gram, dan saksi sudah 2 (dua) kali membeli Narkotika jenis daun ganja kering tersebut dari Andi (DPO) tersebut;
- Bahwa saksi baru menjadi sebagai bandar Narkotika jenis daun ganja kering tersebut sejak 1 (satu) minggu yang lalu sebelum ditangkap. Dan setiap harinya saksi berhasil menjual Narkotika jenis daun ganja kering tersebut kepada pembelian sebanyak 7 (tujuh) amp dengan harga 1 (satu) amp sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan keuntungan setiap kalinya saksi menjual daun ganja kering mendapat keuntungan sekitar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil keuntungan penjualan Narkotika jenis ganja tersebut telah saksi pergunakan untuk membeli makan, rokok dan kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa perbuatan saksi menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan dan atau memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika jenis ganja tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan yang telah diberikannya dihadapan Penyidik sebagaimana selengkapnya terlampir dalam berkas perkara ini;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dari Polsek Medan Baru pada hari Minggu, tanggal 21 April 2024, sekitar pukul 21.00 wib, bertempat di Jalan Polonia, Kec. Medan Polonia, Kota Medan;
- Bahwa pada saat Terdakwa dan teman Terdakwa ditangkap petugas kepolisian menemukan barang bukti berupa 6 (enam) Amp paket Narkotika jenis Ganja Kering (TetrahydroCannabinol) yang dibungkus kertas warna Cokelat dengan berat bersih 5,87 (lima koma delapan tujuh) gram, 8 (delapan) Amp paket Narkotika jenis Ganja Kering (TetrahydroCannabinol) yang dibungkus kertas warna Cokelat dengan berat bersih 11,35 (sebelas koma tiga lima) gram, Uang tunai sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), dan Uang tunai sebesar Rp.40.000 (empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa pemilik 6 (enam) Amp paket Narkotika jenis Ganja Kering yang dibungkus kertas warna coklat dan siap saksi Anton Manurung Alias Anton edarkan tersebut adalah milik Terdakwa dan sedangkan 8 (delapan) amp paket Narkotika jenis ganja kering yang dibungkus kertas warna coklat tersebut adalah milik saksi Anton Manurung Alias Anton;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dan teman Terdakwa memiliki Narkotika jenis ganja tersebut adalah untuk dijual kembali kepada pembeli;
- Bahwa cara Terdakwa memperoleh 6 (enam) Amp paket Narkotika jenis Ganja Kering yang dibungkus kertas warna coklat tersebut adalah sebelumnya yang mana diberikan oleh seorang Bandar bernama Haruna (DPO), kemudian Terdakwa menjual kembali daun ganja kering tersebut kepada pembeli;
- Bahwa Terdakwa baru menjadi sebagai bandar Narkotika jenis daun ganja kering tersebut baru kali ini. Dan hari itu Terdakwa berhasil menjual Narkotika jenis ganja kering tersebut kepada pembelian sebanyak 1 (satu) amp dengan harga 1 (satu) amp sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan keuntungan setiap kalinya saksi menjual daun ganja kering mendapat keuntungan berupa uang rokok dan makan;
- Bahwa uang hasil keuntungan penjualan Narkotika jenis ganja tersebut telah Terdakwa pergunakan untuk membeli makan, rokok dan kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa menjual Narkotika jenis ganja kering tersebut bukan merupakan mata pencaharian Terdakwa, dan pekerjaan lain selain menjual Narkotika jenis ganja kering adalah sebagai tukang parkir;
- Bahwa perbuatan Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan dan atau memiliki, menyimpan, menguasai, atau

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

menyediakan narkotika jenis ganja tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 6 (enam) Amp paket Narkotika jenis Ganja Kering (TetrahydroCannabinol) yang dibungkus kertas warna Cokelat dengan berat bersih 5,87 (lima koma delapan tujuh) gram,
- 8 (delapan) Amp paket Narkotika jenis Ganja Kering (TetrahydroCannabinol) yang dibungkus kertas warna Cokelat dengan berat bersih 11,35 (sebelas koma tiga lima) gram,
- Uang tunai sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), dan
- Uang tunai sebesar Rp.40.000 (empat puluh ribu rupiah), dan terhadap Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara aquo.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa di tangkap oleh saksi Jefri Tarigan, saksi Suranta Tarigan, dan saksi M. Zul Ritonga yang merupakan Anggota Polsek Medan Baru, pada hari Minggu, tanggal 21 April 2024 sekira pukul 21.00 Wib, bertempat di Jalan Polonia Gg. Batu, Kel. Polonia, Kec. Medan Polonia, Kota Medan;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa petugas kepolisian menemukan barang bukti 6 (enam) Amp paket Narkotika jenis Ganja Kering (TetrahydroCannabinol) yang dibungkus kertas warna Cokelat dengan berat bersih 5,87 (lima koma delapan tujuh) gram, 8 (delapan) Amp paket Narkotika jenis Ganja Kering (TetrahydroCannabinol) yang dibungkus kertas warna Cokelat dengan berat bersih 11,35 (sebelas koma tiga lima) gram, Uang tunai sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), dan Uang tunai sebesar Rp.40.000 (empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memiliki Narkotika jenis ganja tersebut adalah untuk dijual kembali kepada pembeli;
- Bahwa cara Terdakwa memperoleh 6 (enam) Amp paket Narkotika jenis Ganja Kering yang dibungkus kertas warna coklat tersebut adalah sebelumnya yang mana diberikan oleh seorang Bandar bernama Haruna (DPO), kemudian Terdakwa menjual kembali daun ganja kering tersebut kepada pembeli;
- Bahwa Terdakwa baru menjadi sebagai bandar Narkotika jenis daun ganja kering tersebut baru kali ini. Dan hari itu Terdakwa berhasil menjual Narkotika jenis ganja kering tersebut kepada pembelian sebanyak 1 (satu)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

amp dengan harga 1 (satu) amp sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan keuntungan setiap kalinya saksi menjual daun ganja kering mendapat keuntungan berupa uang rokok dan makan;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil pemeriksaan Labkrim Polri Cabang Medan hasil pemeriksaan Labkrim Polri Cabang Medan NO.LAB : 2109/NNF/2024 tanggal 08 Mei 2024 yang dibuat oleh DEBORA M.HUTAGAOL,S.Si.,M.Farm.,Apt dan R. FANI MIRANDA, S.T., pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti 6 (enam) bungkus kertas berwarna coklat berisi daun dan biji kering dengan netto 5,87 (lima koma delapan tujuh) gram, dan 8 (delapan) bungkus kertas berwarna coklat berisi daun dan biji kering dengan netto 11,35 (sebelas koma tiga lima) gram milik Terdakwa atas nama KANA Als ANE dan ANTO MANURUNG Als MANURUNG adalah *Positif Metamfetamina* dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta dihubungkan dengan surat Hasil Penimbangan Barang Bukti dari PT Pengadaian (Persero) UPC Medan, Nomor : 230/Ex.Pol/2024 tertanggal 22 April 2024 yang ditandatangani oleh Sri Winarti selaku Pimpinan UPC Cabang menerangkan bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti atas nama KANA Als ANE dan ANTO MANURUNG Als MANURUNG dan hasil dari penimbangan 6 (enam) amp paket Narkotika jenis ganja kering (TetraHydroCannabinol) yang dibungkus kertas warna Coklat dan 8 (delapan) amp paket Narkotika jenis ganja kering (TetraHydroCannabinol) yang dibungkus kertas warna coklat dan barang bukti tersebut atas nama KANA Als ANE dan ANTO MANURUNG Als MANURUNG;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pemerintah atau pejabat yang berwewenang untuk menjual atau memiliki, menyimpan, menguasai narkotika jenis ganja;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidairitas yaitu **Primair** melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, **Subsidair** melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan Subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan Primair yaitu melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur *"Setiap Orang";*
2. Unsur *"Tanpa hak atau Melawan Hukum";*
3. Unsur *"Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman";*
4. Unsur *"Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika";*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap orang".

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" adalah siapa saja yang ditujukan kepada manusia sebagai subyek hukum sebagai pelaku tindak pidana dan perbuatan itu dapat dipertanggungjawabkan kepadanya dan tidak terdapat hal-hal yang dapat menghapus kesalahannya, yang dalam perkara ini adalah Terdakwa Kana Alias Ane, ketika diajukan dalam persidangan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yaitu berupa keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri, ternyata telah mengetahui dan membenarkan serta tidak merasa keberatan bahwa identitas Terdakwa yang termuat didalam surat dakwaan adalah benar identitas diri Terdakwa dan orang yang dimaksud adalah orang yang dihadapkan dalam persidangan ini sejak sidang pertama sampai dengan sekarang ini, oleh karena itu tidak perlu dipertanyakan lagi siapa orangnya karena sudah nyata dan tidak dapat dibantah lagi;

Menimbang, bahwa dengan demikian "unsur setiap orang" telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur "Tanpa hak atau Melawan Hukum".

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak atau melawan hukum berarti tindakan yang dilakukan tersebut tidak dapat dibenarkan oleh suatu ketentuan peraturan perundang-undangan karena dilakukan tanpa adanya izin dari pejabat yang berwenang.

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 7 menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 35 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Peredaran Narkotika

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan Pasal 36 menyebutkan Narkotika dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapatkan izin edar dari Menteri, demikian halnya dengan Pasal 38 juga menyebutkan Setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan diperoleh fakta bahwa pekerjaan Terdakwa Kana Alias Ane adalah juru parkir yang artinya Terdakwa bukan sebagai orang yang bekerja di bidang kesehatan dan bukan seorang ilmuwan yang sedang melakukan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan Terdakwa dalam mengedarkan narkotika baik itu menerima, membeli atau menjual Narkotika tidak memiliki dokumen yang sah dan bukan bertindak sebagai pedagang besar farmasi, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, rumah sakit, lembaga ilmu pengetahuan, pusat kesehatan masyarakat dan balai pengobatan pemerintah, dengan demikian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Kana Alias Ane adalah dilakukan tanpa hak dan melawan hukum karena bertentangan dengan maksud dan tujuan yang tidak sesuai sebagaimana ketentuan pasal 7, pasal 35, pasal 36 dan pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “tanpa hak atau melawan hukum“ telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa.

Ad. 3. Unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, yang mana apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka unsur yang lain tidak perlu dipertimbangkan dan unsur ini dianggap telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa di tangkap oleh saksi Jefri Tarigan, saksi Suranta Tarigan, dan saksi M. Zul Ritonga yang merupakan Anggota Polsek Medan Baru, pada hari Minggu, tanggal 21 April 2024 sekira pukul 21.00 Wib, bertempat di Jalan Polonia Gg. Batu, Kel. Polonia, Kec. Medan Polonia, Kota Medan, setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa petugas kepolisian menemukan barang bukti

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

berupa 6 (enam) Amp paket Narkotika jenis Ganja Kering (TetrahydroCannabinol) yang dibungkus kertas warna Cokelat dengan berat bersih 5,87 (lima koma delapan tujuh) gram, 8 (delapan) Amp paket Narkotika jenis Ganja Kering (TetrahydroCannabinol) yang dibungkus kertas warna Cokelat dengan berat bersih 11,35 (sebelas koma tiga lima) gram, Uang tunai sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), dan Uang tunai sebesar Rp.40.000 (empat puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memiliki Narkotika jenis ganja tersebut adalah untuk dijual kembali kepada pembeli, dan cara Terdakwa memperoleh 6 (enam) Amp paket Narkotika jenis Ganja Kering yang dibungkus kertas warna coklat tersebut adalah sebelumnya yang mana diberikan oleh seorang Bandar bernama Haruna (DPO), kemudian Terdakwa menjual kembali daun ganja kering tersebut kepada pembeli;

Menimbang, bahwa Terdakwa baru menjadi sebagai bandar Narkotika jenis daun ganja kering tersebut baru kali ini. Dan hari itu Terdakwa berhasil menjual Narkotika jenis ganja kering tersebut kepada pembelian sebanyak 1 (satu) amp dengan harga 1 (satu) amp sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan keuntungan tersebut Terdakwa pergunakan untuk biaya hidup Terdakwa sehari-hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah menjual Narkotika jenis daun ganja selama 1 (satu) minggu sebelum dilakukan penangkapan dan jika Terdakwa berhasil menjual narkotika jenis daun ganja Terdakwa mendapatkan keuntungan. Bahwa Terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dilakukan Terdakwa tanpa seizin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pemerintah atau pejabat yang berwewenang untuk menjual atau memiliki, menyimpan, menguasai narkotika jenis ganja;

Menimbang, bahwa dimana uang hasil penjualan Narkotika jenis daun ganja tersebut telah Terdakwa pergunakan untuk biaya hidup sehari-hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dibedakan ke dalam golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil pemeriksaan Labkrim Polri Cabang Medan hasil pemeriksaan Labkrim Polri Cabang Medan NO.LAB : 2109/NNF/2024 tanggal 08 Mei 2024 yang dibuat oleh DEBORA M.HUTAGAOL,S.Si.,M.Farm.,Apt dan R. FANI MIRANDA, S.T., pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti 6 (enam) bungkus kertas berwarna coklat berisi daun dan biji kering dengan netto 5,87 (lima koma delapan tujuh) gram, dan 8 (delapan) bungkus kertas berwarna coklat berisi daun dan biji kering dengan netto 11,35 (sebelas koma tiga lima) gram milik Terdakwa atas nama KANA Als ANE dan ANTO MANURUNG Als MANURUNG adalah *Positif Metamfetamina* dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta dihubungkan dengan surat Hasil Penimbangan Barang Bukti dari PT Pengadaian (Persero) UPC Medan, Nomor : 230/Ex.Pol/2024 tertanggal 22 April 2024 yang ditandatangani oleh Sri Winarti selaku Pimpinan UPC Cabang menerangkan bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti atas nama KANA Als ANE dan ANTO MANURUNG Als MANURUNG dan hasil dari penimbangan 6 (enam) amp paket Narkotika jenis ganja kering (TetraHydroCannabinol) yang dibungkus kertas warna Coklat dan 8 (delapan) amp paket Narkotika jenis ganja kering (TetraHydroCannabinol) yang dibungkus kertas warna coklat dan barang bukti tersebut atas nama KANA Als ANE dan ANTO MANURUNG Als MANURUNG;

Menimbang, bahwa *Metamfetamina* merupakan unsur dari Narkotika jenis bukan tanaman, yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan unsur-unsur tersebut diatas, maka unsur "Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I" telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.4. Unsur "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersengkongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

organisasi kejahatan Narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa bersepakat dan bekerjasama sebagai penjual Narkotika jenis ganja setelah dilakukan Introgasi oleh anggota Kepolisian kepada Terdakwa menyatakan sudah menjual Narkotika jenis ganja kepada orang lain salah satunya kepada anggota Kepolisian yang melakukan penyamaran menjadi pembeli dengan bekerjasama dengan temannya bernama Anto Manurung Alias Manurung yang setelah dilakukan penggeledahan dari Para Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) Amp paket Narkotika jenis Ganja Kering (TetrahydroCannabinol) yang dibungkus kertas warna Cokelat dengan berat bersih 5,87 (lima koma delapan tujuh) gram, 8 (delapan) Amp paket Narkotika jenis Ganja Kering (TetrahydroCannabinol) yang dibungkus kertas warna Cokelat dengan berat bersih 11,35 (sebelas koma tiga lima) gram, Uang tunai sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), dan Uang tunai sebesar Rp.40.000 (empat puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas jelas ada Kerjasama antara Terdakwa dengan temannya bernama Anto Manurung Alias Manurung untuk menjual Narkotika jenis ganja yang merupakan Narkotika Golongan I, dengan demikian berdasarkan pertimbangan diatas telah terpenuhi unsur “Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika” telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terbukti maka Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka dakwaan Subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 6 (enam) Amp paket Narkotika jenis Ganja Kering (TetrahydroCannabinol) yang dibungkus kertas warna Cokelat dengan berat bersih 5,87 (lima koma delapan tujuh) gram.
- 8 (delapan) Amp paket Narkotika jenis Ganja Kering (TetrahydroCannabinol) yang dibungkus kertas warna Cokelat dengan berat bersih 11,35 (sebelas koma tiga lima) gram, oleh karena barang bukti tersebut dilarang peredarannya dan berbahaya maka barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti uang tunai sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), dan uang tunai sebesar Rp.40.000 (empat puluh ribu rupiah)adalah uang hasil keuntungan dari melakukan tindak pidana kejahatan maka barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena **Terdakwa Kana Alias Ane** telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana, maka dengan mengingat ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf I dan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum pertanggungjawaban pidana terhadap diri **Terdakwa Kana Alias Ane**, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab terhadap segala perbuatannya dan Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap diri **Terdakwa Kana Alias Ane**, maka perlu pula dipertimbangkan hal – hal yang memberatkan dan hal – hal yang meringankan bagi diri Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran Narkotika;
- Bahwa perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Bahwa Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa terhadap Pembuktian unsur – unsur sepanjang yang dibuktikan oleh Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim sependapat dengan apa yang dibuktikan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, akan tetapi menyangkut penjatuhan penghukumannya, majelis hakim tidak sependapat dengan jaksa penuntut umum, sehingga pidana yang akan dijatuhkan majelis hakim nantinya sebagaimana termuat dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa pidana yang diberikan kepada **Terdakwa Kana Alias Ane** bukanlah merupakan tindakan balas dendam, akan tetapi semata merupakan sarana untuk Terdakwa dapat menginsyafi dan memperbaiki diri serta belajar dari kesalahannya agar menjadi warga negara yang taat hukum;

Menimbang, bahwa lamanya pidana yang dijatuhkan telah dipertimbangkan berdasarkan atas azas kepastian hukum dan keadilan serta kemanfaatan baik dari aspek sosiologis maupun filosofisnya, sehingga majelis hakim menganggap pidana yang akan dijatuhkan nantinya sudah cukup pantas dan adil;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan UU. No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Kana Alias Ane telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Permufakatan jahat tanpa hak menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman” sebagaimana dalam dakwaan Primair;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun, dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana tersebut;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 6 (enam) Amp paket Narkotika jenis Ganja Kering (TetrahydroCannabinol) yang dibungkus kertas warna Cokelat dengan berat bersih 5,87 (lima koma delapan tujuh) gram.
- 8 (delapan) Amp paket Narkotika jenis Ganja Kering (TetrahydroCannabinol) yang dibungkus kertas warna Cokelat dengan berat bersih 11,35 (sebelas koma tiga lima) gram.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Uang tunai sebesar Rp.40.000 (empat puluh ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara.

6. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari **Selasa,** tanggal **24 September 2024,** oleh kami, Khairulludin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Zufida Hanum, S.H., M.H., dan Erianto Siagian, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fadli Asrar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Asepte Gaulle Ginting, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
Zufida Hanum, S.H., M.H.,	Khairulludin, S.H., M.H.
Erianto Siagian, S.H., M.H.	

Panitera Pengganti,

Fadli Asrar, S.H.,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)